

CONTRAT-CADRE DE PRESTATIONS DE SERVICES

Référence interne : CTR-2024-VERDI-017

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

GROUPE VERDI SA, société anonyme au capital de 4 200 000 euros, dont le siège social est situé 18 quai Rambaud, 69002 Lyon, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 812 447 903, représentée par sa Directrice générale dûment habilitée,

Ci-après dénommée « le Client »,

ET

MERIDEM SAS, société par actions simplifiée au capital de 850 000 euros, dont le siège social est situé 7 rue de Bercy, 75012 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 903 118 526, représentée par son Président dûment habilité,

Ci-après dénommée « le Prestataire »,

Ci-après désignées ensemble « les Parties » et individuellement « une Partie ».

Fait à Lyon, le 14 mars 2024. Document de travail — version consolidée.

NOTE DE SYNTHÈSE — DIRECTION JURIDIQUE

Note interne établie le 6 février 2026 en vue du comité de revue contractuelle. Cette note résume les stipulations principales du contrat-cadre CTR-2024-VERDI-017. Elle ne se substitue pas au contrat.

1. Durée et renouvellement

Le contrat a été conclu pour une durée initiale de trois (3) ans à compter de sa date de prise d'effet. Le contrat est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de trois (3) ans, sauf dénonciation par l'une des Parties.

2. Conditions financières

La rémunération du Prestataire est forfaitaire et révisable annuellement selon l'indice Syntec. Aucune pénalité de sortie anticipée n'est prévue au bénéfice du Prestataire.

3. Opérations sur le capital

Aucune clause de changement de contrôle n'a été identifiée dans le contrat. Une opération capitalistique affectant l'une des Parties serait donc, en l'état de notre analyse, sans effet sur la poursuite des relations contractuelles.

4. Points d'attention

La direction juridique recommande de vérifier, avant toute opération, l'articulation entre la présente note et le corps du contrat, notamment les articles 4 et 6.

ARTICLE 1 — DÉFINITIONS

Les termes commençant par une majuscule ont, dans l'ensemble du présent contrat et de ses annexes, la signification qui leur est donnée ci-après, qu'ils soient employés au singulier ou au pluriel.

1.1 Contrat

Désigne le présent contrat-cadre, ses annexes ainsi que l'ensemble des avenants qui viendraient à être régularisés entre les Parties conformément à l'article 11.

1.2 Prestations

Désigne l'ensemble des services confiés par le Client au Prestataire au titre du présent Contrat, tels que décrits à l'article 2 et détaillés en Annexe 1 (Cahier des charges fonctionnel).

1.3 Bon de commande

Désigne le document par lequel le Client commande une Prestation déterminée, en précisant son périmètre, son calendrier et son prix, par référence au présent Contrat.

1.4 Livrable

Désigne tout élément, quel qu'en soit le support, remis par le Prestataire au Client dans le cadre de l'exécution d'une Prestation et soumis à recette conformément à l'article 3.3.

1.5 Informations confidentielles

Désigne toute information, de quelque nature qu'elle soit, communiquée par une Partie à l'autre à l'occasion de la négociation, de la conclusion ou de l'exécution du Contrat, et qui n'est pas publiquement accessible.

1.6 Changement de contrôle

Désigne toute opération, directe ou indirecte, ayant pour effet de modifier le contrôle d'une Partie au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, y compris par voie de cession de titres, d'apport, de fusion, de scission ou de toute opération assimilée.

ARTICLE 2 — OBJET DU CONTRAT

2.1 Objet

Le présent Contrat a pour objet de définir les conditions générales dans lesquelles le Prestataire réalise, au bénéfice du Client, les Prestations commandées au moyen de Bons de commande successifs.

2.2 Autonomie des Bons de commande

Chaque Bon de commande constitue un contrat d'application distinct. La résiliation d'un Bon de commande n'emporte pas, par elle-même, résiliation du présent Contrat, sauf stipulation contraire expresse.

2.3 Périmètre des Prestations

Les Prestations comprennent, sans que cette liste soit limitative : le cadrage fonctionnel, la conception, la réalisation, la recette, le déploiement et le maintien en condition opérationnelle des solutions confiées au Prestataire.

2.4 Évolution du périmètre

Toute modification substantielle du périmètre fait l'objet d'un avenant au Bon de commande concerné, signé par les représentants habilités des deux Parties, préalablement à son exécution.

2.5 Documents contractuels

En cas de contradiction entre les documents contractuels, l'ordre de priorité suivant s'applique : le présent Contrat, puis ses annexes, puis le Bon de commande concerné, puis les conditions générales du Prestataire.

Il est expressément convenu qu'aucune note interne, présentation ou synthèse établie par l'une des Parties ne saurait modifier la portée des stipulations contractuelles.

ARTICLE 3 — OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE

3.1 Obligation de moyens renforcée

Le Prestataire s'engage à exécuter les Prestations conformément aux règles de l'art et aux standards professionnels applicables à son secteur d'activité, en mobilisant des personnels qualifiés et en nombre suffisant.

3.2 Conformité réglementaire

Le Prestataire garantit que les Prestations sont réalisées dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment en matière de protection des données à caractère personnel.

3.3 Recette des Livrables

Chaque Livable fait l'objet d'une recette contradictoire dans un délai de quinze (15) jours ouvrés à compter de sa remise. À défaut de réserve écrite dans ce délai, le Livable est réputé accepté.

3.4 Niveaux de service

Le Prestataire s'engage à respecter les niveaux de service définis en Annexe 2. Le taux de disponibilité mensuel de la plateforme ne peut être inférieur à 99,5 %, hors périodes de maintenance planifiée notifiées au moins cinq (5) jours ouvrés à l'avance.

3.5 Pénalités

En cas de manquement aux niveaux de service, le Client peut appliquer des pénalités plafonnées à cinq pour cent (5 %) du montant du Bon de commande concerné sur l'exercice considéré. Ces pénalités présentent un caractère libératoire.

3.6 Réversibilité

À l'expiration du Contrat, quelle qu'en soit la cause, le Prestataire assure une prestation de réversibilité d'une durée maximale de six (6) mois, afin de permettre la reprise des Prestations par le Client ou par un tiers désigné par lui.

3.7 Personnel dédié

Le Prestataire désigne un interlocuteur unique, responsable du pilotage des Prestations. Tout remplacement de cet interlocuteur est notifié au Client avec un préavis de trente (30) jours, sauf cas de force majeure.

3.8 Sous-traitance

Le Prestataire ne peut sous-traiter tout ou partie des Prestations qu'avec l'accord écrit et préalable du Client. Le Prestataire demeure en toute hypothèse seul responsable de la bonne exécution des Prestations sous-traitées.

ARTICLE 3 BIS — OBLIGATIONS DU CLIENT

Le Client s'engage à mettre à disposition du Prestataire, dans des délais compatibles avec le calendrier convenu, l'ensemble des informations, accès et environnements nécessaires à l'exécution des Prestations.

Le Client désigne un référent unique, habilité à prendre les décisions courantes relatives à l'exécution des Bons de commande et à prononcer la recette des Livrables.

Comitologie

Un comité de pilotage se réunit trimestriellement afin d'examiner l'avancement des Prestations, les indicateurs de niveau de service et les éventuelles demandes d'évolution.

Un comité stratégique se réunit annuellement. Il examine notamment l'opportunité de faire évoluer le périmètre du Contrat et se prononce, le cas échéant, sur les conditions de son renouvellement dans les formes prévues à l'article 4.

Les relevés de décisions des comités ne constituent pas des avenants et ne peuvent modifier les stipulations du Contrat.

ARTICLE 4 — DURÉE ET RENOUVELLEMENT

4.1 Durée initiale et renouvellement

Le présent Contrat est conclu pour une durée initiale de trois (3) ans à compter de sa date de prise d'effet.

Le renouvellement du présent contrat est subordonné à l'accord exprès et écrit des deux parties, notifié au plus tard six (6) mois avant le terme. À défaut d'un tel accord, le Contrat prend fin de plein droit au terme de la période en cours, sans qu'aucune indemnité ne soit due de part et d'autre.

Les Parties conviennent expressément d'écarter toute reconduction tacite. Aucun commencement d'exécution postérieur au terme ne saurait valoir renouvellement.

4.2 Effet du renouvellement

En cas de renouvellement, les stipulations du Contrat demeurent applicables à l'identique, sous réserve des révisions tarifaires prévues à l'article 5.2.

4.3 Résiliation pour manquement

En cas de manquement grave de l'une des Parties à ses obligations, non réparé dans un délai de trente (30) jours suivant mise en demeure restée infructueuse, l'autre Partie peut résilier le Contrat de plein droit.

ARTICLE 5 — CONDITIONS FINANCIÈRES

5.1 Prix

Les prix applicables aux Prestations sont ceux figurant dans chaque Bon de commande. Ils s'entendent hors taxes et incluent l'ensemble des frais engagés par le Prestataire pour l'exécution des Prestations.

5.2 Révision annuelle

Les prix font l'objet d'une révision annuelle, à la date anniversaire de la prise d'effet du Contrat, par application de la variation de l'indice Syntec. La révision ne peut excéder trois pour cent (3 %) par exercice.

5.3 Facturation et règlement

Les factures sont réglées à trente (30) jours fin de mois. Tout retard de paiement donne lieu, de plein droit, à l'application de pénalités calculées au taux d'intérêt légal majoré de dix (10) points.

ARTICLE 6 — CESSION ET CHANGEMENT DE CONTRÔLE

6.1 Incessibilité

Le Contrat est conclu en considération de la personne des Parties. Il ne peut être cédé, en tout ou partie, sans l'accord écrit et préalable de l'autre Partie.

6.2 Changement de contrôle

En cas de changement de contrôle direct ou indirect de l'une des parties, l'autre partie peut résilier le contrat de plein droit, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de soixante (60) jours.

Le délai court à compter de la notification de l'opération, laquelle doit intervenir dans les quinze (15) jours de sa réalisation. La résiliation prend effet à l'expiration d'un préavis de trois (3) mois.

6.3 Maintien de la réversibilité

La résiliation prononcée au titre de l'article 6.2 n'affecte pas l'obligation de réversibilité prévue à l'article 3.6, qui demeure pleinement applicable.

Fait en deux exemplaires originaux. Pour le Client : la Directrice générale. Pour le Prestataire : le Président.